

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3793/2534

บริษัท กรุงเทพ ซล กิจ จำกัด
กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 850

ป.วิ.พ. มาตรา 94

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17

ป.รัชฎากร มาตรา 30

บัญชีอัตราภาษีการค้าท้ายประมวลรัษฎากร ประเภทการค้า 11 มาตรา

การที่โจทก์นำสืบว่า ผู้รับมอบอำนาจโจทก์แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลย ว่าโจทก์ขายที่ดินไปโดยมิได้มุ่งในทางการค้าที่ดิน แต่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งว่า การขายที่ดินของโจทก์ ถือว่าประกอบการค้าที่ดินและให้โจทก์เสียภาษีการค้า ผู้รับมอบอำนาจโจทก์ไม่ยินยอมเสียภาษีและจะอุทธรณ์ต่อไป แต่พนักงานเจ้าหน้าที่ให้ผู้รับมอบอำนาจโจทก์ลงชื่อไว้ในช่องผู้ให้ถ้อยคำ โดยแจ้งว่าให้ลงชื่อไปก่อน เพราะเป็นระเบียบของกรมสรรพากร ว่าต้องมีหลักฐานไว้เพื่อตรวจสอบ ส่วนการอุทธรณ์จะอุทธรณ์ในภายหลังยอมทำได้ ผู้รับมอบอำนาจโจทก์จึงลงชื่อไว้พร้อมกับแจ้งด้วยว่าจะอุทธรณ์การประเมิน ดังนี้ตามข้อนำสืบหรือข้ออ้างของโจทก์เท่ากับอ้างว่าผู้รับมอบอำนาจโจทก์มิได้มีเจตนาที่จะยินยอมเสียภาษีการค้าหรือเจตนาลงชื่อ ทำสัญญา ประนีประนอมยอมความกับพนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยเอกสารดังกล่าวจึงใช้ไม่ได้ ซึ่งเป็นการนำสืบหักล้างเอกสารมิใช่ข้อนำสืบแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสาร ไม่ต้องห้ามตาม ป.วิ.พ.มาตรา 94 ประกอบด้วย พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษี

อากร พ.ศ. 2528 มาตรา 17 โจทก์มิได้มีเจตนาที่จะยินยอมหรือทำสัญญา ประนีประนอมยอมความในส่วนภาษีการค้า โจทก์จึงมีสิทธิที่จะอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยแล้ว โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องคดีต่อศาลภาษีอากรได้ โจทก์ซื้อที่ดินพิพาทมาและขายไปในระยะสั้น โดยในช่วงก่อนขายไม่ปรากฏว่าได้ใช้ประโยชน์ในกิจการของโจทก์อย่างใดที่อ้างว่ามีโครงการต่าง ๆ ก็ไม่ปรากฏว่ามีเอกสารแสดงถึงโครงการเหล่านั้นมาสนับสนุน จึงเป็นการขายที่ดินเพื่อทางค้าหรือหากำไร ต้องเสียภาษีการค้าตามการประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ซื้อที่ดินพิพาทมาเพื่อประกอบกิจการของโจทก์แต่มีความจำเป็นต้องขายไป เจ้าพนักงานประเมินและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กลับประเมินและมีคำสั่งให้โจทก์เสียภาษีการค้าโดยเห็นว่าการขายที่ดินของโจทก์เป็นการค้าที่ดิน ซึ่งเป็นการกระทำโดยไม่ชอบ ขอให้เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การว่า โจทก์ซื้อขายที่ดินพิพาทโดยมุ่งในทางค้าหรือหากำไร จึงเป็นการค้าอสังหาริมทรัพย์ตามประเภทการค้า 13 แห่งบัญชีอัตราภาษีการค้าตามประมวลรัษฎากร การประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ชอบแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิจารณาแล้ว พิพากษาให้เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่าโจทก์เป็นบริษัทจำกัด มีวัตถุประสงค์ทำการรับจ้างต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจการขนส่งทางน้ำและทางบก และการโยธาทางน้ำและทางบกไม่มีวัตถุประสงค์ในการค้าที่ดิน ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2510 เป็นบริษัทในเครือของบริษัทคาวาซากิไทย จำกัด เช่นเดียวกับบริษัทกัลลวิศว์ จำกัด บริษัททั้งสามนี้ถือหุ้นซึ่งกันและกัน และมีกรรมกรเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกัน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2512 โจทก์ได้ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 755 และเลขที่ 25968 ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มาจากนายวิธาน ภิภพพรชัย ในราคา 1,600,000 บาท ตามเอกสารหมายเลข 71 โดยโจทก์มิได้ใช้ที่ดินทำประโยชน์อะไร ต่อมาเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2515 โจทก์ได้ขายที่ดินทั้ง 2 แปลงดังกล่าว ให้แก่บริษัทกัลลวิศว์ จำกัด ในราคา 2,500,000 บาท และเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2516 โจทก์ได้ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 865 ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จากนายสุรศักดิ์ จันทร์พงษ์ และนายบุญเลิศบุญวิสุทธิ์ ในราคา 7,206,700 บาท ตามเอกสารหมายเลข 74 แล้วเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2517 โจทก์ได้ขายที่ดินแปลงดังกล่าว ให้แก่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย จำกัด ในราคา 7,500,000 บาท ตามเอกสารหมายเลข 73 โดยหลังจากซื้อมาโจทก์มิได้ทำประโยชน์อะไรและเมื่อปี พ.ศ. 2516 โจทก์ได้ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 135 ถึง 137, 168 ถึง 169 และเลขที่ 6351 ตำบลบางปะกงล่าง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จากนายสมศักดิ์ วรรณวิน ในราคา 1,400,000 บาท และได้ขายให้บริษัท เอส.โอเรียนท์ตาบิโอก้า จำกัด เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2518 ในราคาเท่าทุน โดยหลังจากซื้อที่ดินมา นายสมศักดิ์ได้เช่าที่ดินจนกระทั่งวันที่ขายไป เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยเห็นว่า โจทก์ขายที่ดินดังกล่าวเพื่อมุ่งในทางค้าหรือหากำไรจึงได้ตรวจสอบและเชิญโจทก์มารับทราบผลการตรวจสอบ โจทก์ได้มอบให้นางเพชรรัตน์มารับทราบ นางเพชรรัตน์ได้โต้แย้งเฉพาะภาษีการค้าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้บันทึกถ้อยคำของนางเพชรรัตน์ที่ยอม

ชำระภาษีไว้ตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 214 ถึงแผ่นที่ 215 หรือเอกสารหมายเลข 53 หลังจากนั้น เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยได้ประเมินให้โจทก์เสียภาษีการค้ารวมเป็นเงิน 1,259,373.50 บาท โจทก์ไม่เห็นด้วยกับการประเมิน จึงอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และต่อมาคณะกรรมการดังกล่าวได้มีความเห็นยืนตามความเห็นของเจ้าพนักงานประเมิน

มีปัญหาในชั้นนี้ตามอุทธรณ์ของจำเลยดังต่อไปนี้ (1) โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ (2) โจทก์ขายที่ดินทั้งสามครั้งตามฟ้องไปโดยมุ่งในทางค้าหรือหากำไร อันโจทก์จะต้องเสียภาษีการค้าตามที่เจ้าพนักงานประเมินได้ประเมินให้โจทก์เสียหรือไม่ และ (3) คำพิพากษาของศาลภาษีอากรกลางเกินคำขอหรือไม่

พิเคราะห์แล้ว ในประเด็นข้อแรกนั้น จำเลยอ้างว่านางเพชรรัตน์ปิยะรัตนพิพัฒน์ ผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์ได้ไปรับทราบผลการประเมินและได้ทำบันทึกตกลงยินยอมชำระภาษีอากรกับเจ้าพนักงานของจำเลยที่ 1 ตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 214 และ 215 จึงเป็นการทำสัญญาประนีประนอมยอมความ ซึ่งมีผลผูกพันโจทก์ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องส่วนโจทก์นำสืบโดยมีนางเพชรรัตน์เบิกความว่า ในการไปให้การต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลย พยานได้แจ้งว่าโจทก์ขายที่ดินไปโดยมิได้มุ่งในทางการค้าที่ดิน แต่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งว่าการขายที่ดินของโจทก์ ถือว่าประกอบการค้าที่ดินและให้โจทก์เสียภาษีการค้า พยานไม่ยินยอมเสียภาษีและจะอุทธรณ์ต่อไป แต่พนักงานเจ้าหน้าที่ให้พยานลงชื่อไว้ในช่องผู้ให้ถ้อยคำ ตามเอกสารหมายเลข 53 (เอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 214 และแผ่นที่ 215) โดยแจ้งว่าให้ลงชื่อไปก่อน เพราะเป็นระเบียบของกรมสรรพากรว่าต้องมีหลักฐานไว้เพื่อตรวจสอบ และบอกด้วยว่าถ้าจะอุทธรณ์ในภายหลังก็ยอมทำได้ พยานจึงลงลายมือชื่อไว้ และพยานแจ้งด้วยว่าจะอุทธรณ์การประเมินด้วยโดยระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 52 (เอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 216 และแผ่นที่ 217) ซึ่งก่อนที่จะวินิจฉัยว่า ข้อนำสืบของโจทก์จะ

เชื่อได้เพียงใด จะได้วินิจฉัยในปัญหาที่จำเลยกล่าวอ้างในอุทธรณ์เสียก่อนว่า ข้อ
นำสืบของโจทก์นี้เป็นการนำสืบแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสาร ต้องห้ามตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 มาตรา 17 หรือไม่ เห็นว่า ตาม
ข้อนำสืบหรือข้ออ้างของโจทก์นั้นเท่ากับอ้างว่านางเพชรรัตน์ผู้รับมอบอำนาจจาก
โจทก์ มิได้มีเจตนาที่จะยินยอมเสียภาษีการค้าหรือเจตนาลงชื่อทำสัญญา
ประนีประนอมยอมความกับเจ้าพนักงานของจำเลย เอกสารดังกล่าวจึงใช้ไม่ได้
เป็นการนำสืบหักล้างเอกสาร มิใช่แก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารแต่อย่างใด จึงไม่
ต้องห้ามตามบทกฎหมายที่โจทก์อ้างส่วนในปัญหาที่ว่า ข้อนำสืบของโจทก์จะเชื่อได้
เพียงใดนั้นเห็นว่า คำเบิกความของนางเพชรรัตน์ ที่ว่าพยานไม่ยินยอมเสียภาษีและ
จะอุทธรณ์ต่อไปนั้น มีเอกสารหมาย จ.52 (เอกสารหมาย ล.1 แผ่นที่ 216 และแผ่นที่
217) สนับสนุน โดยเอกสารดังกล่าวเจ้าพนักงานของจำเลยได้บันทึกไว้ว่าโจทก์ไม่
เห็นด้วยที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะให้โจทก์เสียภาษีการค้าในการขายที่ดินดังกล่าวและ
โจทก์จะอุทธรณ์ต่อไป และในตอนท้ายยังยืนยันอีกว่าโจทก์จะอุทธรณ์ในประเด็นที่
โจทก์ไม่เห็นด้วยกับการประเมินของเจ้าพนักงาน ซึ่งสอดคล้องต้องกัน จึงฟังได้ว่า
โจทก์มิได้เจตนาที่จะยินยอมหรือทำสัญญาประนีประนอมยอมความในส่วนภาษีการค้า
คำที่เจ้าพนักงานประเมินเรียกเก็บ โจทก์จึงมีสิทธิที่จะอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้มีคำวินิจฉัยแล้ว โจทก์จึง
มีอำนาจฟ้องต่อศาลภาษีอากรกลาง อุทธรณ์ข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

สำหรับในประเด็นที่สองนั้น โจทก์มีนายสมบัติ โอศิริ กรรมการบริษัทโจทก์และ
นายสำรวล ปัตตะพงษ์ ซึ่งเป็นทนายความประจำบริษัทคาชากิไทย จำกัด พร้อม
พยานเอกสารต่าง ๆ มาแสดงว่า ที่ดินที่โจทก์ขายไปครั้งแรกคือที่ดินโฉนดที่ 755
และโฉนดที่ 25968 ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โจทก์
ซื้อมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโรงงาน ขยายโครงการของโจทก์เพราะมีชาวต่าง

ประเทศมาร่วมลงทุนด้วย แต่ต่อมาปรากฏว่าไม่ได้ดำเนินการตามโครงการเนื่องจากบริษัทที่ติดต่อมานั้นไม่ได้ติดต่อมาอีก โจทก์เห็นว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ที่ดินจึงได้ขายให้แก่บริษัทกัลวิศว์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน ส่วนที่ดินที่โจทก์ขายไปในครั้งที่สองนั้น เป็นที่ดินที่ซื้อมาเพื่อสร้างท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้ารับโครงการเปโตรเคมีคัล แต่ระหว่างที่โจทก์ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ที่ดินก็ได้ให้ผู้ขายเช่าเพื่อใช้ดำเนินกิจการต่อไป ต่อมาโจทก์เห็นว่าโครงการเปโตรเคมีคัลมิได้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาและเจ้าของที่ดินผู้ขายเดิมมาขอซื้อที่ดินคืน โจทก์จึงได้ขายให้แก่เจ้าของที่ดินเดิมในราคาเดิม และสำหรับที่ดินที่โจทก์ขายครั้งที่สามนั้น เป็นที่ดินที่โจทก์ซื้อมาเพื่อทำโรงงานซ่อมเครื่องมือ พร้อมกับที่พักของคณงาน แต่ต่อมาบรรยาการการลงทุนซบเซาเพราะมีเหตุการณ์ไม่สงบเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2516 เงินที่นำมาซื้อก็ถูกยึดมาจึงได้ขายไปในราคาสูงกว่าทุนเพียงเล็กน้อยทั้งนี้ปรากฏรายละเอียดจากทางนำสืบของโจทก์ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นโดยโจทก์มีเอกสารรายงานการประชุมบริษัทโจทก์ตอนซื้อและตอนขายที่ดินประกอบ ตามเอกสารหมายเลข จ.43, จ.44, จ.46, จ.81, จ.82 และจ.84 ส่วนจำเลยนั้นนำสืบเจ้าพนักงานประเมิน กรรมการพิจารณาอุทธรณ์และเอกสารการประเมิน ตลอดจนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ซึ่งอ้างถึงเหตุผลที่ได้ประเมินภาษีการค้าจากโจทก์ว่าโจทก์ซื้อที่ดินและขายไปในเวลาอันสั้น โดยมีได้นำที่ดินมาใช้ประโยชน์ตามที่กล่าวอ้างไว้ ทั้งมีการนำออกให้เช่าด้วยจึงแสดงว่าได้ขายที่ดินไปโดยมุ่งในทางค้าหรือหากำไร

พิเคราะห์แล้ว ข้อนำสืบของโจทก์นั้นไม่หนักแน่นมั่นคงและขัดต่อเหตุผล กล่าวคือที่นำสืบว่าซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 755 และ 25968 มาเพื่อใช้ในกิจการของโจทก์เนื่องจากการร่วมทุนกับต่างประเทศ ก็เป็นการนำสืบลอย ๆ ไม่มีพยานหลักฐานอื่นใดมาสนับสนุน ส่วนรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทโจทก์ทั้งหลายที่บันทึกเกี่ยวกับการซื้อที่ดินว่าจะซื้อมาเพื่อขยายโรงงานหรือใช้ในโครงการต่าง ๆ นั้นก็เป็นเอกสารที่ฝ่ายโจทก์ทำขึ้นทั้งเป็นเพียงความดำริที่จะทำเท่านั้น ที่ดินทุกแปลงโจทก์ซื้อมาและ

ขายไปในระยะสั้นโดยในช่วงก่อนขายไม่ปรากฏว่าได้ใช้ประโยชน์ในกิจการของ
โจทก์อย่างใด ที่อ้างว่ามีโครงการต่าง ๆ ก็ไม่ปรากฏว่ามีเอกสารแสดงถึงโครงการ
เหล่านั้นมาสนับสนุนยิ่งกว่านี้สำหรับที่ดินโฉนดเลขที่ 865 ตำบลสำโรงใต้อำเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ นั้น ยังปรากฏจากคำให้การของนายจำนง จันท
ประสิทธิ์ ผู้รับมอบอำนาจจากบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย จำกัด ตามเอกสาร
หมายเลข 1 แผ่นที่ 126 หรือ จ.67/1ว่า ก่อนที่บริษัทดังกล่าวจะซื้อที่ดินแปลงนี้จาก
โจทก์ บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินแปลงนี้จาก
โจทก์เป็นระยะเวลาเช่าถึง 20 หรือ 30 ปี แสดงว่าโจทก์มิได้เจตนาซื้อที่ดินมาเพื่อใช้
ในกิจการของโจทก์ และสำหรับที่ดิน 6 โฉนดที่ซื้อมาจากนายสมศักดิ์ วรรณวิน ก็
ปรากฏว่าได้ทำสัญญาให้นายสมศักดิ์ วรรณวิน เช่าตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 127
และ 128 หรือเอกสารหมายเลข จ.67 นอกจากนี้ยังปรากฏจากคำเบิกความของนาย
สมบัติ โอศิริ กรรมการของบริษัทโจทก์ ว่าหลังจากที่ขายที่ดินไปทั้งสามครั้งที่พิพาท
นี้แล้ว โจทก์ก็พยายามหาที่ดินที่อยู่ติดกับแม่น้ำและมีทางเข้าไปได้ ก็ปรากฏว่าซื้อไม่
ได้ที่หาได้ก็แพงจนไม่สามารถซื้อได้ ต้องไปขอเช่าที่ดินของคนอื่น จึงมีเหตุให้เชื่อได้
ว่าที่ดินที่โจทก์ขายไปทั้งสามครั้งนี้ โจทก์ซื้อมาเพื่อทางค้าหรือหากำไร เมื่อขายไป
แล้วจึงต้องหาซื้ออีก ส่วนที่ปรากฏว่าการขายที่ดินครั้งแรกได้ขายให้แก่บริษัทใน
เครือเดียวกันก็ดี และขายครั้งที่สามได้ขายคืนให้แก่บริษัทผู้ขายเดิม โดยขายเท่าทุน
ก็ดีก็ไม่ใช่เหตุผลเพียงพอที่จะให้ฟังว่า มิใช่การขายเพื่อทางค้าหรือหากำไรพยาน
หลักฐานโจทก์ไม่มีน้ำหนัก พยานจำเลยล้วนเป็นเจ้าพนักงานดำเนินการสอบสวนหา
ข้อเท็จจริงจากคนภายนอกอย่างกว้างขวางในการปฏิบัติการตามหน้าที่ มีน้ำหนักน่า
เชื่อยิ่งกว่าพยานหลักฐานโจทก์คดีฟังได้ว่าโจทก์ขายที่ดินไปทั้งสามครั้งเพื่อทางค้า
หรือหากำไรโจทก์จึงต้องเสียภาษีการค้าตามการประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน
และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ซึ่งได้กระทำโดยชอบแล้ว
อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังขึ้น และเมื่อวินิจฉัยเช่นนี้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย

ประเด็นข้อที่สามที่ว่าคำพิพากษาศาลฎีกาอากรกลางเกินคำขอหรือไม่อีกต่อไป ศาลฎีกาอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง.

(นิเวศน์ คำผอง-ก้าน อันนันทน์-เพ็ง เพ็งนิตติ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ประเด็นที่น่าศึกษาและทำความเข้าใจ ตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้มีอยู่ 2 กรณี คือกรณีเรื่องพฤติการณ์ในชั้นรับทราบผลการประเมิน ว่าการบันทึกไว้นั้นถือว่าผู้ต้องเสียภาษีหรือโจทก์ทำสัญญาประนีประนอมยอมความไว้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยอันเป็นเหตุผูกพันให้โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องหรือไม่ และอีกกรณีหนึ่งคือการขายที่ดินของโจทก์ เป็นการค้าอสังหาริมทรัพย์หรือไม่ซึ่งปัจจุบันได้มีพระราชกฤษฎีกาออกมาวางหลักไว้โดยชัดแจ้งว่าการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรนั้น ต้องขายในลักษณะใดโดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2535 เป็นต้นไป เป็นเรื่องผู้ขายที่ดินทั้งหลายจะต้องจับตามองและติดตามกันต่อไป เพราะหากเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรแล้ว จะต้องเสียภาษีถึง 2 ประเภท คือภาษี

เงินได้และภาษีธุรกิจเฉพาะด้วยโดยเฉพาะภาษีธุรกิจเฉพาะก็คือภาษีการค้าเดิม
นั่นเอง โดยเสียในอัตราร้อยละ 3.3 ของยอดรายรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์นั้น
โดยไม่ยอมให้หักค่าใช้จ่ายใด ๆ กรณีแรก จำเลยอ้างว่าผู้รับมอบอำนาจโจทก์ได้
บันทึกตกลงยินยอมชำระภาษีอากรในชั้นรับทราบผลการประเมิน จึงเป็นการทำ
สัญญาประนีประนอมยอมความซึ่งมีผลผูกพันโจทก์ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ปัญหา
เช่นนี้มีอยู่เสมอในคดีภาษีสรรพากร ที่ฝ่ายจำเลยหยิบยกขึ้นอ้างเป็นข้อต่อสู้ว่าโจทก์
ได้ให้การไว้ว่ายินยอมชำระภาษีตามที่เจ้าพนักงานประเมินแจ้งให้ทราบ อีกทั้งทำ
บันทึกตกลงชำระภาษีอากรไว้ด้วย จึงผูกพันโจทก์ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง และมีอยู่
หลายเรื่องที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เมื่อโจทก์บันทึกตกลงชำระภาษีอากรไว้แล้ว ย่อม
ไม่มีอำนาจฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ (คำพิพากษาศาล
ฎีกาที่ 65/2531) สำหรับผู้ต้องเสียภาษีควรพิจารณาให้ดีกว่านั้นว่าในชั้นให้การต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือทราบผลการตรวจสอบได้ส่วนหรือผลการประเมิน ตนควรจะ
ตกลงยินยอมชำระภาษีหรือไม่ เพราะถ้าหากทำความตกลงไว้ยอมผูกพันตามนั้น
ไม่มีประโยชน์อะไรที่ต้องนำคดีมาสู่ศาล เพราะในที่สุดศาลคงวินิจฉัยว่าผู้ต้องเสีย
ภาษีไม่มีอำนาจฟ้อง ซึ่งจะต้องรับภาระภาษีได้แก่เงินเพิ่มทุกเดือน จนกว่าจะชำระ
ภาษีเสร็จด้วย สำหรับในคดีนี้ จะถือได้หรือไม่ว่าโจทก์ตกลงยินยอมชำระภาษีอากร
กล่าวคือได้ความว่า ผู้รับมอบอำนาจโจทก์ได้ให้การต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลย
ว่าโจทก์ขายที่ดินไปโดยมิได้มุ่งในทางการค้าที่ดิน แต่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งว่า การ
ขายที่ดินของโจทก์ถือว่าประกอบการค้าที่ดินและให้โจทก์เสียภาษีการค้า ผู้รับมอบ
อำนาจโจทก์ไม่ยินยอมเสียภาษีและจะอุทธรณ์ต่อไป แต่พนักงานเจ้าหน้าที่ให้ผู้รับ
มอบอำนาจโจทก์ลงชื่อไว้ในช่องผู้ให้ถ้อยคำ โดยแจ้งว่าให้ลงชื่อไปก่อน เพราะเป็น
ระเบียบของกรมสรรพากรว่าต้องมีหลักฐานไว้เพื่อตรวจสอบ และบอกด้วยว่าถ้าจะ
อุทธรณ์ในภายหลังก็ยอมทำได้ผู้รับมอบอำนาจโจทก์จึงลงลายมือชื่อไว้ และแจ้งด้วย
ว่าจะอุทธรณ์การประเมิน โดยได้ระบุข้อความดังกล่าวไว้ในเอกสารที่ผู้รับมอบอำนาจ

บันทึกให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากรดังนี้ ศาลฎีกาจึงวินิจฉัยว่า ฟังได้ว่า โจทก์มิได้มีเจตนาที่จะยินยอมหรือทำสัญญาประนีประนอมยอมความ ในส่วนภาษี การค้าที่เจ้าพนักงานประเมินเรียกเก็บ โจทก์จึงมีสิทธิที่จะอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์ และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยแล้ว โจทก์จึงมี อำนาจฟ้อง ทั้งนี้เนื่องจากหลักฐานที่ปรากฏชัดเจนเพียงพอ แสดงให้เห็นว่าโจทก์ มิได้ตกลงยินยอมชำระภาษี แต่ในคดีอื่น ๆ นั้น ปรากฏว่าผู้ต้องเสียภาษีทำความ ยินยอมตกลงชำระภาษีโดยชัดแจ้ง ไม่มีข้อโต้แย้งว่าไม่เห็นด้วยหรือจะใช้สิทธิในการ อุทธรณ์การประเมิน หรือฟ้องร้องคดีต่อไปผลก็คือไม่อาจนำคดีมาฟ้องร้องให้เพิก ถอนการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ได้ ส่วนประเด็นการขายที่ดินเป็นทางค้าหรือ หากำไร ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์ซื้อที่ดินทุกแปลงมาและขายไปในระยะสั้น โดยในช่วงก่อนขายไม่ปรากฏว่าได้ใช้ประโยชน์ในกิจการโจทก์อย่างใดทั้งบางแปลง โจทก์มิได้มีเจตนาซื้อมาเพื่อใช้ในกิจการของโจทก์จึงฟังว่าโจทก์ขายที่ดินไปทั้งสอง ครั้งเพื่อทางค้าหรือหากำไรอันเป็นการวินิจฉัยตามแนวคำพิพากษาเดิม ๆ ที่ผ่านมาว่า พฤติการณ์เช่นไรเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร ข้อที่อยากให้ สังเกตไว้ ก็คือเดิมนั้นกฎหมายมิได้บัญญัติไว้ว่าอย่างไรเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ เป็นทางค้าหรือหากำไร แต่บัดนี้คือนับแต่วันที่ 1 มกราคม 2535 ได้มีการใช้บังคับ ประมวลรัษฎากรว่าด้วยภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะซึ่งการขาย อสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร อยู่ในบังคับบทบัญญัติว่าด้วยภาษีธุรกิจ เฉพาะต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 3.3 ของยอดรายรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์ โดยไม่ยอมให้หักค่าใช้จ่ายใด ๆ และมีพระราชกฤษฎีกาออกมากำหนดไว้ว่ากรณีใด บ้างที่ถือว่าการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร ดังนั้น นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2535 เป็นต้นไป การจะวินิจฉัยว่าการขายอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะใด ถือว่าการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรก็ต้องดูจากพระราช กฤษฎีกาเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรง คือพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล

รัฐฎากร ว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากำไร (ฉบับที่ 244) พ.ศ. 2534 ทั้งนี้เพื่อเป็นการกำหนดว่าการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากำไร ตามมาตรา 91/2(6)แห่งประมวลรัฐฎากรนั้น มีลักษณะอย่างใดบ้าง โดยพระราช กฤษฎีกาฉบับดังกล่าว มาตรา 3 ได้ระบุว่าการขายอสังหาริมทรัพย์ในกรณีใดบ้างที่ให้ ถือว่าเป็นทางค้าหรือหากำไร มีรวมทั้งสิ้น 6 ประเภทใหญ่ ๆเช่น ขาย อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อขาย หรือมีพฤติการณ์ของผู้ขายว่าปลูก สร้างเพื่อขาย รวมถึงการขายที่ดินอันเป็นที่ตั้งของอาคารดังกล่าว ไม่ว่าจะมีการแบ่ง แยกหรือไม่ การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ขายมีไว้ใน การประกอบกิจการ แต่ไม่รวม ถึงที่ดินที่ผู้นั้นใช้ในเกษตรกรรม การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เข้ากรณีดังกล่าวข้าง ต้น แต่ได้กระทำภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ได้อสังหาริมทรัพย์นั้น เว้นแต่การขาย อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์หรือการ ขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางมรดกฯ กล่าวโดยสรุปแล้ว อย่างไรก็ตามจะถือว่าขาย อสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรถ้าก่อนปี 2534 ไม่มีบทบัญญัติวางหลัก เกณฑ์ไว้โดยตรง ต้องพิจารณาหรือศึกษาจากแนวคำพิพากษาศาลฎีกาประกอบด้วย ส่วนนับแต่วันที่ 1 มกราคม 2535 เป็นต้นไปก็สามารถพิจารณาได้จากหลักเกณฑ์ใน พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 244 พ.ศ. 2535 เป็นสำคัญ. พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา.